

0014458-07.2018.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Diego Batista Parra e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

DIEGO BATISTA PARRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 29, ambos do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0014458-07.2018.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014458-07.2018.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Diego Batista Parra e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

DIEGO BATISTA PARRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 29, ambos do Código

Penal, por duas vezes, em concurso formal (art. 70, CP), porque, segundo a denúncia, no dia 29 de maio de 2018, por volta de 21h00min, na Estrada Vicinal Raimundo Maiolini, neste município e comarca de Presidente Prudente, no interior de um ônibus de transporte urbano da empresa Prudente Urbano, o acusado e terceira pessoa, não identificada, agindo com unidade de propósitos e em concorrência de esforços, subtraíram, para si, mediante emprego de grave ameaça contra Welson Martins Marra, um aparelho de telefone móvel celular, de marca Samsung, modelo J5, cor dourada, identificado pelo IMEI nº 353111079727697, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais); uma blusa de moletom, cor cinza, de marca Adidas, avaliada em R\$ 100,00 (cem reais); uma mochila, além da importância de R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), em dinheiro, e 10 (dez) passes de ônibus urbano, avaliados em R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), do caixa do ônibus, mais R\$ 80,00 (oitenta reais), em dinheiro, de propriedade da vítima Welson Martins Marra.

Segundo narra o Promotor de Justiça, Welson, motorista da empresa de transportes coletivos Prudente Urbano, conduzia um ônibus no itinerário distrito de Montalvão ao bairro Morumbi e, antes de chegar ao bairro Morada do Sol, parou num ponto de ônibus, em atenção ao sinal dado pelo acusado e seu comparsa incógnito.

Assim que Welson abriu a porta do coletivo, o denunciado ingressou no veículo, enquanto seu comparsa permanecia junto à porta, e anunciou o assalto, pondo a mão à cintura, em gesto de quem está armado, ao tempo em que dizia é um assalto, perdeu, perdeu, entrega tudo, subjugando, com tais ameaças, a vítima.

Subjugada a vítima, o réu tomou-lhe o aparelho celular, a blusa de moletom e uma mochila, além de retirar do bolso de sua camiseta R\$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro. Ato contínuo, subtraiu o dinheiro e passes do caixa do ônibus e fugiu, junto com seu comparsa não identificado.

A denúncia (fls. 124/126) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/115) e foi recebida em 09 de outubro de 2019.

Citado pessoalmente (fls. 146), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 150), apresentou resposta à acusação (fls. 158/161).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 166).

Declarou-se a revelia do acusado, que, devidamente citado (fls. 146), mudou-se de endereço sem comunicar ao Juízo (fls. 202/203).

Durante a instrução (fls. 232/233), foi ouvida a vítima Welson Martins Marra, cujo depoimento foi registrado por gravação audiovisual.

Nos debates, também captados por gravação audiovisual, o Promotor de Justiça pleiteou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 232/233).

Também nos debates, o Defensor pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação de regime diverso do fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade e substituição desta por restritivas de direitos ou sursis (fls. 232/233).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, assim, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 95), de entrega (fls. 96) e pela prova oral, colhida sob o crivo do contraditório.

Os autos de reconhecimento fotográfico (fls. 13) e pessoal (fls. 21) e a prova oral revelam a autoria da conduta.

O ofendido Welson Martins Marra (fls. 232/233) relatou que, no dia dos fatos, estava realizando a última viagem com o ônibus, por volta das 21h30min, quando visualizou dois indivíduos, os quais acenaram para o ônibus parar. Ao imobilizar o veículo, um dos indivíduos, posteriormente reconhecido como sendo o acusado, adentrou o ônibus e, com um revólver em mãos, anunciou o assalto, enquanto o outro ficou junto à porta do veículo. O réu, então, pegou o dinheiro do caixa e os pertences de Welson, sendo um aparelho celular, uma blusa e uma bolsa com objetos no interior. A vítima salientou que, desses bens, somente recuperou o aparelho

celular. Esteve no presídio em que o acusado estava custodiado à época e reconheceu-o como sendo o autor dos delitos em tela. Não bastassem a narrativa detalhada da vítima e o reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado como sendo um dos autores dos roubos, o próprio réu, quando interrogado pela autoridade policial (fls. 22), confessou a prática dos delitos. Inobstante a ausência de interrogatório judicial, a convergência entre a confissão extrajudicial realizada pelo acusado (fls. 22) e as demais provas colhidas revela a autoria.

A adução da defesa de que haveria divergência quanto ao tom de pele do réu informado pela vítima e o observado na fotografia de fls. 14 não merece acolhimento.

Primeiro porque a fotografia de fls. 14 não permite definir exatamente o tom de pele do denunciado, porque, tratando-se de imagem em preto e branco, as nuances das cores ficam comprometidas.

Por outro lado, há de se considerar que o autor do roubo que adentrou o ônibus e que foi reconhecido por Welson como sendo o réu, aproximou-se significativamente da vítima, a ponto de retirar dinheiro de seu bolso, o que, por certo, lhe permitiu observá-lo em detalhes, não apenas o tom de pele, mas também o formato do rosto, a compleição física, etc.

Sendo assim, o reconhecimento levado a efeito confere segurança para atribuir a autoria ao acusado.

Considerando a convergência entre as declarações do réu e da vítima, não há dúvida de que aquele, mediante grave ameaça, subtraiu para si os objetos descritos na inicial acusatória. Realizou, portanto, a conduta prevista no caput do artigo 157 do Código Penal.

As declarações de Welson (fls. 232/233), ratificadas extrajudicialmente pelo próprio acusado (fls. 22), também evidenciam que este agiu em comunhão de desígnios com outrem (art. 29, CP), que o auxiliou, garantindo a segurança da ação e a intimidação da vítima.

Evidenciado o concurso de pessoas, aplica-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A infração penal atingiu o patrimônio de duas vítimas (Welson e Prudente Urbano), mas foi praticada por meio de uma única ação e não se vislumbram desígnios autônomos. Destarte, aplica-se o disposto no artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.

Demonstradas, portanto, a materialidade delitiva e a autoria, ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade e causas de não aplicação da pena, impõe-se a condenação do acusado pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal).

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, observo que o registro criminal anterior do acusado configura reincidência, a ser sopesada adiante.

A culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta) do denunciado, os motivos, as circunstâncias e consequências da ação são normais para esta modalidade de delito. Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social.

Considerando tais fatores, aplico a pena base no patamar mínimo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada crime.

Fixo o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, pois não há informações precisas sobre a condição econômica do denunciado.

Na segunda etapa do cálculo, consigno que o réu confessou espontaneamente a autoria dos delitos (art. 65, III, d, CP). No entanto, é reincidente (art. 61, I, CP), pois condenado no processo de conhecimento nº 0007765-46.2014.8.26.0482 (fls. 128/129).

Impõe-se a compensação entre a agravante e a atenuante, na forma prevista no artigo 67 do Código Penal (STJ; Quinta Turma; HC 496.805/SP; Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; j. 23.04.2019).

Dessa forma, mantêm-se as penas inicialmente aplicadas.

Na terceira fase da dosimetria, presente uma causa de aumento (art. 157, § 2º, II,

CP), majoram-se as sanções em 1/3 (um terço), passando-as para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, para cada crime.

Ainda na terceira fase da dosimetria, caracterizado o concurso formal próprio de delitos (artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal), aplica-se somente a sanção mais severa, majorada em 1/6 (um sexto).

Com o aumento, passam-se as penas para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multas.

Considerando a reincidência, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, § 2º, CP).

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência determina a exasperação do regime inicial de cumprimento da pena corporal. Leia-se: (...) A reincidência do agravante justifica a imposição de regime semiaberto em detrimento do menos gravoso, muito embora o quantum de pena tenha ficado abaixo dos 4 (quatro) anos de reclusão. (...) (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 998802/PR; Relator: Ministro Felix Fischer; j. 20.02.2018).

Por não preencher requisitos objetivos (emprego de grave ameaça e total da reprimenda) e subjetivo (reincidência), o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar DIEGO BATISTA PARRA, inscrito no RG nº 46.005.019-9 SSP/SP e no CPF 435.533.028-10 (fls. 27), nascido aos 14/11/1995, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Andreia Aparecida Batista Parra, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal), a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, devidamente atualizado. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Considerando a avaliação de fls. 40, fixo o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração em R\$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) (art. 387, IV, CPP).

Cientifiquem-se as vítimas (art. 399, NSCGJ).

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensores dativos indicados pelo convênio DPE/Toledo (fls. 150).

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão, guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA